

통 보

1. 제 목 : 장기요양급여비용 환수 관련 후속 조치에 관한 사항
2. 관계기관 : [REDACTED]
3. 내 용

가. 업무개요

[REDACTED]에서는 입소자의 정서지원과 기능 향상 등을 위해 맞춤형 프로그램을 운영하고 이에 따른 장기요양급여비용을 가산받고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「장기요양급여 제공기준 및 급여비용 산정방법 등에 관한 고시」 제62조(맞춤형 서비스제공 가산)에 따르면 요양원은 입소자의 건강수준 유지·개선 등을 위하여 수급자 상태별 맞춤형 프로그램을 다양하게 제공하고 이에 따른 급여비용 가산을 청구할 수 있는데, 이 경우 「장기요양급여 제공기준 및 급여비용 산정방법 등에 관한 세부사항」 제19조(맞춤형서비스제공 가산을 위한 세부 제공방법 등)에 따라 맞춤형 프로그램은 외부강사가 제공하여야 하고, 해당 외부강사는 장기요양기관에서 월 기준 근무시간 이상 근무하지 않도록 하여야 합니다.

따라서 [REDACTED]에서는 맞춤형 프로그램 제공을 위해 외부강사를 운영하는 경우, 해당 강사가 장기요양기관에서 월 기준 근무시간 이상 종사하지 않도록 기준을 준수하여 서비스를 제공하고, 그에 따른 맞춤형 서비스 가산이 적정하게 청구될 수 있도록 관리하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2024년 상반기 [REDACTED] 종합감사 시 장기요양급여비용 청구 현황을 점검한 결과, [REDACTED]에서는 '19.10월과 12월에 제공된 맞춤형 프로그램 운영으로 지급된 가산금이 외부강사의 근무시간 미준수(다른 장기요양기관에서 근무하여 월 기준 근무시간 초과)로 환수(590,590원)된 사실이 있습니다.

(노인장기요양보험대전유성운영센터-905255호, 2023.09.15.)

이에 [REDACTED]에서는 외부강사의 귀책 사유로 손해가 발생한 부분에 대하여 해당 강사에게 유선으로 배상 등 협의를 시도하였으나, 당사자가 요양원 으로부터 관련 기준에 대한 주의나 지시를 받은 바가 없다는 등의 사유로 거부 하였으며, 이후 별도의 조치는 진행하지 아니하였다고 답변하였습니다.

한편 해당 강사와 ‘맞춤형 프로그램 외부강사 선정 계약’ 체결 시, 계약서에 “요양원의 지시사항을 위반하여 요양원에 손해를 끼친 경우에는 그로 인하여 생기는 손해에 대하여 배상의 책임을 진다” 라고 명시하고 있으나, 장기요양급여 비용 청구 조건에 대하여는 구체적으로 명시되지 않아 요양원의 경제적 손실이 발생하였음에도 계약서를 근거로 배상을 요구하기에 법적 다툼의 소지도 있어 보입니다.

따라서 [REDACTED]에서는 향후 맞춤형 프로그램 강사 계약 시 복지운영부 에서 시행한(복지운영-107, 2024.01.09.) ‘맞춤형 프로그램 강사 계약서 표준안’ 및 「장기요양급여 제공기준 및 급여비용 산정방법 등에 관한 세부사항」 강사의 준수 사항을 구체적으로 반영하여 계약서를 작성하고, 이에 대한 안내를 철저히 하여야 할 것입니다.

4. 관계기관 의견

- [REDACTED]에서는 감사 결과를 그대로 수용하였으며, 감사 결과 처분에 따 른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ [REDACTED]

- 외부 강사 계약 시 향후 유사 사례가 발생하지 않도록 안내를 철저히 하시고 계약서상에 청구 위반으로 인한 손해배상 청구에 관한 내용을 구체적으로 명시하는 등 내부통제를 강화하시기 바랍니다. (통보)